

1500248-73.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 11/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056873/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23299961 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 986/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2056873 - 02º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500248-73.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500248-73.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2056873/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23299961 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 986/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2056873 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA, 986/22/928 - 02º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Taciane de Souza Loureiro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra TACIANE DE SOUZA LOUREIRO, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 23h40, na Avenida Brasil, 1.181, Jardim Amanda, nesta cidade de Hortolândia.

Alega a acusação que a ré trazia consigo, para fins de tráfico, 36 (trinta e seis) porções de cocaína, com peso aproximado de 73 gramas (fls. 71/72).

FA e certidão de distribuições criminais às fls. 36/39

Notificada, apresentou defesa prévia (fls. 76/106).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 21 de março de 2022 (fls. 117/118).

Citada, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório da ré.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Sem preliminares alegadas.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09), pelo laudo pericial (fls. 130/132) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Os guardas municipais Fernando Fernandes Figueira e Edson Gomes Rodrigues informaram, em sede policial e em Juízo, que estavam em patrulhamento quando ela, ao avistar a viatura, correu e dispensou uma bolsa. Contudo, a ré foi alcançada logo após e a bolsa recuperada. Dentro da bolsa havia a quantidade 36 porções de cocaína e mais R\$6,00 em dinheiro. Era um posto de combustível, conhecido como ponto de tráfico.

Edson Gomes Rodrigues esclareceu que não se recorda da confissão relatada no boletim. Não foi solicitada imagem de segurança do local.

Fernando Fernandes Figueira esclareceu que recuperou a bolsa dispensada no lava-jato. Confirma que ela confessou que segurava a bolsa para terceiro e que receberia R\$ 200,00 por isso. A GM não portava câmera.

Em interrogatório em Juízo, a acusada negou a prática criminosa e alegou que estava no ponto de ônibus quando varios meninos correram em sua direção e logo uma viatura a abordou; lhe indagaram porque correu, o que negou; a levaram até o posto de gasolina; ao verem que tinha passagem por tráfico disseram que tudo que achassem seria dela e ainda lhe exigiu R\$ 800,00 para dispensa; eles colocaram a droga com os entorpecentes em sua bolsa; ele tinha um câmera e ele se recusou a ligar; estava em liberdade provisória; não sabe a distância do posto para o ponto, mas era perto; nega que confessou aos guardas; foi agredida durante a revista porque exigia uma policial feminina; fez exame no IML; na Delegacia houve revista por uma policial feminina e nada foi encontrado

Embora a ré negue a conduta, os guardas municipais afirmaram de maneira firme e coesa que a acusada foi vista em ponto de tráfico, tentando empreender fuga após avistar a viatura, tendo dispensado uma bolsa no caminho, na qual foram encontrados os entorpecentes e o dinheiro apreendidos.

A alegação de que estava em um ponto de ônibus voltando do trabalho quando foi abordada e conduzida para o posto de combustível, sendo "forjada no crime" devido a seu antecedente carece de qualquer comprovação mínima. Anote-se que a própria situação de trabalho naquele dia como alegado não foi comprovada; que, a propósito, não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita.

A alegação de flagrante forjado não convence, ausente demonstração de conduta e de razões concretas e demonstradas que o comprovem, notadamente diante do desconhecimento anterior entre a ré e os responsáveis por sua prisão. Admitir a alegação sem qualquer comprovação importaria em comprometer a atuação de agentes estatais incumbidos da segurança pública, sujeitando-os à desconfiança e suspeição sem causa e motivação demonstradas.

Assim é que não se pode partir da premissa equivocada de que mentem, notadamente quando mais de um agente de segurança apresentou a mesma versão de forma uníssona e detalhada, sendo inverossímil um complô gratuito em desfavor da ré, estando os depoimentos corroborados pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias da prisão. No mais, acolher a versão defensiva, seria um forte

exercício de imaginação.

Note-se que a ré foi condenada recentemente pela prática do mesmo crime, por sentença já transitada em julgado, nos autos do processo nº 1500275-90.2021.8.26.0630.

Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação da ré nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

Anoto, a propósito, que, embora, não tenha sido avistada em situação própria de venda, tenho que a quantidade significativa e forma de guarda das drogas, além do modo de ação, sendo vista em ponto de tráfico, revelam que as porções não se destinavam a consumo próprio, mas fornecimento a terceiros.

No que tange a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, a ré, embora primária, foi condenada recentemente em outra ação (processo de nº 1500275-90.2021.8.26.0630), por sentença já transitada em julgado, pelo mesmo crime, sendo que voltou a praticar tráfico de drogas enquanto gozava do benefício de liberdade provisória a revelar dedicação criminosa, sem comprovar, por outro lado, atuação lícita, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

Nessas condições passo à dosimetria da pena (CP, art. 68).

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Inexistem atenuantes ou agravantes e, tampouco, causas de aumento ou diminuição da pena, pelo que torno definitiva a pena fixada acima.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica da ré (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena imposta e pela conduta da ré ter se revestido de especial reprovabilidade, diante da prática reiterada do crime, enquanto gozava do benefício de liberdade provisória, justifica-se a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial fechado.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que a ré está presa desde o dia 28/02/2022 até a presente data, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Pelos mesmos fundamentos mencionados para fixação do regime inicial, não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da pena, sendo necessário maior fiscalização do cumprimento da reprimenda, com indicativos da insuficiência da substituição como resposta jurisdicional apta à reprovação e prevenção de novas condutas.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO a ré TACIANE DE SOUZA LOUREIRO, RG: 49.400.089, nascida em 01/08/1993, natural de Campinas - SP, filha de Fernando Cezar de Souza Loureiro e Marina Nogueira de Souza Loureiro, como incurso na sanção do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/2006, submetendo-a à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no piso legal.

A ré deverá permanecer presa, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias de prática do crime, com condenação recente por crime idêntico, impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se a ré no estabelecimento onde se encontra custodiada;

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos da sentenciada.

Com a qualificação completa da sentenciada, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Publique-se, intime-se. Cumpra-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA